

ที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๗,๔๗๘.๕๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ต้องจ่ายเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖)

ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน มีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำราคาซื้อขายที่ดินที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืน ประกอบกับข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าการพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน รวมถึงพิจารณาแผนที่ผังเมือง ตลอดจนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว ซึ่งปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่มีเนื้อที่ถึง ๗ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา จึงได้กำหนดราคาเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็น ๒ ราคา ตามระยะห่างจากถนนซอยสาธารณะประโยชน์ เช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับราคาซื้อขายที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีอ้างต่อศาลนั้น เนื่องจากเป็นการซื้อขายกันในเวลาภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามคดีนี้ มีผลใช้บังคับถึงหนึ่งปีเศษ จึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดฯ เพื่อกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๓๘ ตำบลบางปลา (บางโหลง) อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนทั้งแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ่อเลี้ยงปลา) และไม่ยืนต้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางโหลง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี และตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสำหรับที่ดินส่วนที่อยู่ติดถนน ซอยสาธารณะประโยชน์ ระยะ ๔๐ เมตร ราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท และที่ดินที่อยู่ถัดออกไป ตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๑๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาจำนวน ๑ บ่อ เป็นเงิน ๑๖๘,๘๔๐.๖๐ บาท และค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นจำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับทั้งสิ้น ๑๔,๒๔๒,๔๔๐.๖๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่พอใจ จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่ได้รับแจ้งผล



การพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เนื่องจากที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่ได้ถูกเวนคืน มีการซื้อขายกันในราคาไร่ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการกำหนดโดยไม่ได้พิจารณาถึงราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด นอกจากนี้ การเวนคืนที่ดินยังทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเคยประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลา มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องปราศจากอาชีพเนื่องจากต้องสูญเสียที่ดินที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๑๘,๓๗๓,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งให้ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการประกอบอาชีพเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ว่า ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและเจ้าของที่ดินรายอื่นนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืนที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗ แปลง ราคาของที่ดินที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้อยู่ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน เช่น เป็นที่ดินติดถนนเทพารักษ์ ที่ดินติดถนนบางนา-ตราด รวมถึงพิจารณาแผนที่ผังเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม และพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนพิจารณาเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาค่าทดแทนแยกเป็น ๒ ราคา คือ ที่ดินส่วนที่ติดถนน ซอยสาธารณประโยชน์ ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๒ งาน กำหนดราคาค่าทดแทนให้ไร่ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินส่วนที่ต่อจากที่ดินส่วนแรก เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา กำหนดราคาค่าทดแทนให้ไร่ละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑๓,๐๖๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้นจำนวน ๑๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท กรณีจึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่มาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้ต้องคำนึงถึงแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาซื้อขายที่ดินที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งอาจนำมาเทียบเคียงว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเนื้อที่ถึง ๗ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงดังกล่าวโดยแยกเป็น ๒ ราคา จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดราคาไร่ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างสัญญาซื้อขายที่ดินที่ได้มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า การซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการซื้อขายกันในเวลาภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับถึงหนึ่งปีเศษ กรณีจึงไม่นำราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวมาเทียบเคียงว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้

สำหรับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำนวน ๑ บ่อ เป็นเงิน ๑๖๘,๘๔๐.๖๐ บาท จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ประกอบกิจการเลี้ยงปลาขาย อันเป็นการประกอบกิจการอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมจะต้องหยุดการประกอบกิจการเลี้ยงปลา และหากประสงค์จะประกอบกิจการเลี้ยงปลาขายต่อไป ก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อซื้อหรือเช่าที่ดินจากผู้อื่นที่มีเนื้อที่มากพอที่จะใช้ขุดบ่อเลี้ยงปลาที่มีปริมาตรเท่าเดิม ดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลา จัดหาปลามาเลี้ยงและอนุบาลปลาให้โตจนมีขนาดที่จะจับมาขายได้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องสูญเสียรายได้จากการขายปลา กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายจากการที่ต้องออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืน จึงชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสำหรับความเสียหายเช่นว่านี้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ โดยค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวเป็นค่าทดแทนคนละส่วนกัน



กับค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาซึ่งถือเป็นค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดและชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บ่อเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีขนาด ๘,๔๔๒.๐๓ ลูกบาศก์เมตร ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าตนจับปลาผลิตที่เลี้ยงไว้ในบ่อมาขายมีรายได้สุทธิเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นข้ออ้างที่สมเหตุสมผล แม้จะไม่ได้นำเสนอพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเห็นว่าหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการเลี้ยงปลาโดยใช้บ่อเลี้ยงปลาในปริมาตรเดิมเพื่อให้มีรายได้สุทธิต่อเดือนในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนเดิม จำต้องใช้เวลาในการจัดซื้อหรือเช่าที่ดินของผู้อื่นที่มีเนื้อที่เพียงพอแก่การขุดบ่อเลี้ยงปลาตามปริมาตรเดิม และใช้เวลาขุดบ่อเลี้ยงปลาตลอดจนหาปลามาเลี้ยงในบ่อและอนุบาลปลาให้โตจนมีขนาดที่จับขายได้เป็นเวลาประมาณ ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ต้องออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืน จึงเห็นสมควรกำหนดความเสียหายเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องหยุดประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการเลี้ยงปลาผลิตขายให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน คิดเป็นเงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในวันเดียวกันกับวันที่ชำระค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน คือ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะชำระเงินค่าทดแทนในจำนวนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองระบุมาในคำฟ้องว่าขอให้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินตามจำนวนที่ต้องมีการชำระตามคำพิพากษา นับแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จนกว่าจะชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสร็จสิ้น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๕๘)



ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แม้จะฟังได้ว่าเป็นการกำหนดโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ราคาประเมินทุนทรัพย์ สภาพและที่ตั้งของที่ดินแต่ละแปลงตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ในบริเวณที่จะเวนคืนฯ รวมถึงความเสียหายที่ผู้ถูกเวนคืนได้รับแล้วก็ตาม แต่การแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ที่ดินแปลงเล็กและที่ดินแปลงใหญ่ แล้วกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแต่ละประเภทดังกล่าวให้มีราคาแตกต่างกัน โดยที่ดินแปลงเล็กจะได้ค่าทดแทนมากกว่าที่ดินแปลงใหญ่ ทั้งที่ดินทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวต่างก็ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันเช่นนี้ ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดความลักลั่นและไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่นั้น เมื่อปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่ มีถนนซอยผ่านหน้าที่ดิน ตำแหน่งที่ดินตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยา อันเป็นสภาพทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มของความเจริญสูง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเท่ากับที่ดินแปลงเล็กที่มีสภาพและที่ตั้งที่ดินอยู่ในบริเวณเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๓ ในตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๑ งาน ๖๙^๕/_{๑๐} ตารางวา โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินรวมเป็นจำนวน ๑,๑๗๒,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒,๑๗๗,๕๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรไม่เพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้ผู้ฟ้องคดี แต่เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีเนื้อที่ ๖๙^๕/_{๑๐} ตารางวาให้เพิ่มอีกในตารางวาละ ๑,๔๘๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ซึ่งนายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จ่ายเงินเพิ่มดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวยังไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน



๑,๘๐๓,๔๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จะได้คำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาดของที่ดินดังกล่าวในภาพรวม ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินแต่ละแปลง สภาพและที่ตั้งของที่ดินแต่ละแปลงตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้คำนึงถึงความเสี่ยงภัยของผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วก็ตาม แต่การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้แบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืน ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ที่ดินที่มีเนื้อที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา (ที่ดินแปลงเล็ก) กับที่ดินที่มีเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวาหรือมากกว่า (ที่ดินแปลงใหญ่) แล้วกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแต่ละประเภทดังกล่าวให้คนละราคา กัน โดยที่ดินแปลงเล็กจะได้ค่าทดแทนมากกว่าที่ดินแปลงใหญ่ ดังจะเห็นได้จากที่ดินที่ตั้งอยู่ในส่วนที่ ๔ บริเวณถนนบุญญ์กัญจนไปถึงถนนชัยพฤกษ์ ๑ ตั้งแต่แปลงที่ ๒๖๗/๑ ถึงแปลงที่ ๓๗๐ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงเล็กให้ในราคาตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินแปลงใหญ่นำมาคำนวณค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท ทั้งที่ดินแปลงเล็กและที่ดินแปลงใหญ่ต่างก็ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนที่ ๔ ถนนบุญญ์กัญจนไปถึงถนนชัยพฤกษ์ ๑ เช่นเดียวกัน กรณีจึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดความลักลั่นและไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ และเมื่อพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า ที่ดินพิพาทมีถนนซอยผ่านด้านหน้าที่ดิน กว้างประมาณ ๔ เมตร ไม่ใช่ที่ดินไม่มีทางออกดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง อีกทั้ง ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยา จึงมีสภาพทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มของความเจริญสูง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเท่ากับที่ดินแปลงเล็กที่มีสภาพและที่ตั้งที่ดินอยู่ในบริเวณเดียวกัน คือ ในราคาตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท

ในส่วนของการกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๖๙^๕/_{๑๐} ตารางวา มีความลึกน้อยกว่า ๒๐ เมตร รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ตั้งอยู่ในโซนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม จึงมีสภาพทำเลที่ตั้งที่ดินไม่เหมาะสมที่จะปลูกสร้าง



อาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัยให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน และไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงมีราคาลดลงอันเป็นผลโดยตรงจากการถูกเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงดังกล่าวด้วย แต่ราคาของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ลดลงนั้น คงมิใช่มีเพียงแต่ราคาประเมินทุนทรัพย์ เท่านั้น แม้แต่ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาดังกล่าวก็ย่อมจะลดลงตามไปด้วย การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยอมรับว่าต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดเป็นฐานในการคำนวณเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงนั้น ยังไม่อาจถือว่าเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นธรรมแล้ว แต่ชอบที่จะใช้ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนซึ่งใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินเป็นฐานในการคำนวณ ดังนั้น ในการคำนวณเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลง จึงต้องใช้ราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนราคาตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นฐานในการคำนวณ และเมื่อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีราคาลดลงในอัตราร้อยละ ๓๗ ของเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน คิดเป็นเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงตารางวาละ ๓,๓๐๐ บาท ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีจำนวนเนื้อที่ ๖๕^๕/_{๑๐} ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงเป็นเงินจำนวน ๒๓๑,๔๓๕ บาท เมื่อรวมกับเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑,๕๐๗,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน ๑,๗๓๘,๙๓๕ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๑,๒๗๕,๓๖๐ บาท จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท

ในส่วนของดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามคำขอในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ



ของธนาคารออมสิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท นับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๘/๒๕๕๘)

ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอย่างมีนัยสำคัญ การกำหนดเงินค่าทดแทนโดยมิได้คำนึงถึงความเสียหายจากการเวนคืนที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนได้รับ ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้ตั้งโรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรงบนที่ดินจำนวน ๓ แปลง ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๙ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ต่อมาที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธรบาท ตำบลหนองบัว ตำบลสร้างโคก ตำบลบ้านคร้ว อำเภอบ้านหมอ ตำบลหัวปลวก ตำบลท่าช้าง ตำบลพระยาท ตำบลบ้านยาง ตำบลจี่วังาม ตำบลต้นตาล ตำบลเริงราง ตำบลศาลารีย์ไทย อำเภอเสาไห้ ตำบลบ้านธาตุ ตำบลสองคอน ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย ตำบลห้วยบง ตำบลบ้านแก้ง ตำบลผึ้งรวง ตำบลเขาหินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลดาวเรือง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เห็นว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ มีราคาสูงกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงมีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินตามราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยที่ดินในบริเวณที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ต่ำกว่าไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดค่าทดแทนเป็นไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ต่ำกว่าไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงได้รับการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าทดแทนอื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๘,๐๓๕.๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงิน



ค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว แต่ไม่พอใจในเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขอเพิ่มเงินค่าทดแทน รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เว้นคืนที่ดินส่วนที่เหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ และค่าทดแทนความเสียหายทางธุรกิจให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๖๘๖,๑๕๔.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนการเวนคืนคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา แต่พบว่าไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงอาศัยหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพื่อกำหนดราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด โดยพิจารณาราคาที่ผู้ขายได้แจ้งต่อกรมที่ดินในบริเวณใกล้เคียงก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ และหลีกเลี่ยงราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นก่อนพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับหรือทำสัญญาในราคาที่สูงกว่าปกติ และเพื่อให้ทราบแนวโน้มของราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงได้ตรวจสอบราคาซื้อขายที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ รวมทั้งราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับได้พิจารณาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้วเห็นว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ มีราคาสูงกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงมีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ สำหรับที่ดินในบริเวณที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ต่ำกว่าไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดค่าทดแทนเป็นไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไร่ละ ๖๘,๒๒๘ บาท การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน



ตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับ อีกทั้ง ยังสูงกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ในวันที่มีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ นั้น ตลอดจนเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีมิใช่ที่ดินว่างเปล่า แต่เป็นที่ดินที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงที่ดินด้วยการถมดินสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร และได้ใช้ที่ดินดังกล่าวประกอบกิจการผลิตคอนกรีตตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวถูกเวนคืนบางส่วน โดยที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๗ ไร่ ๘๒ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา หรือคิดเป็น ๕,๐๓๐ ตารางวา คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๗ ของเนื้อที่ทั้งหมด จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้คำนึงถึงความเสียหายจากการเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ จึงยังไม่ถือว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนอีกร้อยละ ๕๐ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้คือจากราคาตารางวาละ ๒๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓๐๐ บาท นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงยังฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายในการถมดินลงบนที่ดินทั้งสองแปลงที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๒๕๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าถมที่ดินซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย ดังนั้น เงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจึงคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๒ บาท เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงถูกเวนคืนเป็นจำนวนเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา หรือ ๕,๐๓๐ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับในส่วนนี้เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๗๗๖,๕๖๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วเป็นเงิน ๑,๐๐๖,๐๐๐ บาท จึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑,๗๗๐,๕๖๐ บาท

สำหรับการกำหนดค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น จะต้องคำนึงถึงดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ณ ปีที่มีการกำหนดราคาทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยนำบัญชีมาตรฐานราคาซื้อขายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ของฝ่ายสถาปัตยกรรม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้คำนึงถึงดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ณ ปีที่มีการกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ว่าได้คำนวณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่า ราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าทดแทนรื้อย้ายในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ สำหรับบ้านพักคนงานจำนวน ๕ แถว รวม ๒๗ ห้อง คิดเป็นเงิน ๔๐๖,๗๙๕.๒๖ บาท เพิ่มขึ้นจากราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๖๒๔.๓๓ บาท ส่วนค่าบ่อน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ เป็นเงินจำนวน ๔๐๑,๖๓๕.๘๐ บาท เท่ากับราคาค่าทดแทนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงขอรับที่จะได้รับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๒,๖๒๔.๓๓ บาท

สำหรับปัญหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ จำนวน ๘๑ ตารางวา หรือไม่เพียงใด นั้น เมื่อภายหลังจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ของผู้ฟ้องคดี ถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง โดยส่วนที่อยู่ทางทิศเหนือของที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ ๘๑ ตารางวา และมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม มีด้านหนึ่งของที่ดินยาว ๖.๘๖๑ เมตร หรือ ๓.๔๓ วา โดยไม่อยู่ติดต่อกับที่ดินแปลงอื่นของผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอรับที่จะต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กำหนดในราคาตารางวาละ ๕๕๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๔,๗๑๒ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑,๗๗๐,๕๖๐ บาท และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๖๒๔.๓๓ บาท รวมทั้งให้จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ เนื้อที่ ๘๑ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๕๕๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๔,๗๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย



ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๘)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

โดยที่มูลค่าการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลามีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาด และโดยทั่วไปจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำบัญชีมาตรฐานราคาซื้อขายซึ่งจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างก่อนที่จะมีการจ่ายค่าทดแทนในการเวนคืนตามคดีเป็นระยะเวลาถึง ๔ ปี มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่บัญญัติให้กำหนดค่าทดแทนโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ซึ่งกรณีตามคดีนี้ควรนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประกาศโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา ในตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทุ่งปรัง ตำบลเสาภา ตำบลฉลอง ตำบลเทพราช และตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นจำนวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา รวมถึงต้นไม้และไม้ผล สิ่งปลูกสร้างบ้านไม้สองชั้น โรงเรือนทั่วไป โรงรถและศาลาพักผ่อน ผลจากการเวนคืนทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแบ่งออกเป็นสองแปลง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนี้ ที่ดินเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา เป็นเงิน ๒๙๕,๒๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๔๐๐ บาท ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ๓๐ ชนิด เป็นเงิน ๓๘๘,๗๕๐ บาท ค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างแบ่งเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น เป็นเงิน ๗๓๔,๗๙๓.๖๒ บาท โรงรถ เป็นเงิน ๗๙,๕๓๗.๑๕ บาท โรงเรือนทั่วไป เป็นเงิน ๑๓๒,๖๙๕.๕๓ บาท และศาลาพักผ่อนเป็นเงิน ๔๘,๑๒๑.๑๕ บาท รวมเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น ๙๙๕,๑๔๗.๔๕ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงอุทธรณ์

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเฉพาะต้นมะพร้าวขนาดใหญ่จำนวน ๘ ต้น เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท ส่วนกรณีทรัพย์สินอื่นเห็นควรยืนตามราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าทดแทนที่ดินเพิ่มพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๓๑๘,๗๓๕ บาท เงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๙๓๓,๗๘๕ บาท เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๑,๔๓๙,๙๒๕ บาท เงินค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายทรัพย์สินพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๓๐๗,๗๒๑ บาท รวมค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอเพิ่มเป็นเงิน ๒,๗๗๙,๑๓๒.๕๕ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้นำราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานกำหนดไว้เพื่อใช้ในการเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใช้บังคับมากำหนดค่าทดแทนที่ดินสำหรับการเวนคืนในครั้งนี้ โดยให้ปรับค่าทดแทนที่ดินให้สูงขึ้นเฉพาะหน่วยที่ดินที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สูงกว่า และได้กำหนดแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนออกเป็นโซน บล็อก และหน่วย ตามการแบ่งโซนของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มระยะห่างจากถนนจากเดิม ๔๐ เมตร เป็น ๑๐๐ เมตร ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ติดกับทางหลวงชนบท สายบ้านไสสับ-บ้านปลักปลา ห่างจากจุดตัดกับทางหลวงชนบทสายบ้านน้ำจาว-บ้านหัวแรด ประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนที่และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ปรากฏว่าได้มีการกำหนดให้ที่ดินที่ติดถนนสายบ้านน้ำจาว-บ้านหัวแรด ระยะ ๔๐ เมตร มีราคาประเมินตารางวาละ ๓๗๕ บาท หรือไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ได้ชี้แจงต่อศาลว่า ได้กำหนดหน่วยที่ดินติดถนนสายบ้านน้ำจาว-บ้านหัวแรด ระยะ ๔๐ เมตร ประเมินราคาตารางวาละ ๓๗๕ บาท หรือไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินติดถนนสายบ้านไสสับ-บ้านปลักปลา ที่ดินติดถนน ขอยทาง รอยนต๋เข้าออกได้ระยะ ๔๐ เมตร ราคาประเมินตารางวาละ ๒๕๐ บาท หรือไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๔๐๐ บาท



หรือไร่ละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า แต่หลังการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง มีเนื้อที่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา และ ๑ ไร่ ๗๘ ตารางวา ซึ่งแม้ว่าที่ดินแปลงหนึ่งยังคงติดกับถนนทางหลวงชนบทสายบ้านไสลับ-บ้านปลักปลา แต่การที่ที่ดินถูกแบ่งออกเป็นสองแปลงและแต่ละแปลงมีขนาดเล็กกลง ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินถูกจำกัดลงจากเดิม และที่ดินที่เหลืออีกแปลงหนึ่งกลายเป็นที่ดินไม่มีทางเข้า-ออก สู่ทางหลวงชนบทสายดังกล่าวได้ดังเดิม จึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองลดมูลค่างลงอย่างมาก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ สมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตารางวาละ ๕๐๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกตารางวาละ ๑๐๐ บาท เมื่อที่ดินถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๘ หรือ ๗๓๘ ตารางวา จึงคิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๗๓,๘๐๐ บาท

ส่วนประเด็นเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ถูกเวนคืน นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำบัญชีรายละเอียดค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขตชลประทานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๘ มาใช้ในการกำหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ที่บัญญัติให้กำหนดเงินค่าทดแทนโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา อีกทั้ง ยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เนื่องจากการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นย่อมทำให้มูลค่าของต้นไม้ตลาดเคลื่อนไปจากมูลค่าที่แท้จริงในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพราะมูลค่าของต้นไม้ในแต่ละช่วงเวลาย่อมมีราคาเปลี่ยนแปลงตามสภาพราคาตลาดในแต่ละปี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า เกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นได้พิจารณาถึงค่าการลงทุน เช่น ค่าต้นทุนพันธุ์ ค่าบำรุงรักษา และค่าแรงงาน ตามข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นราคาที่ใช้สำหรับกำหนดเงินค่าทดแทนในงาน

ชลประทานทั่วประเทศ กรณีจึงมีปัญหาค่าต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรได้รับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด เมื่อพิจารณาจากบัญชีค่าทดแทนต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้ทั่วไป พืชล้มลุก และธัญชาติ ที่เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างในคำอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า บัญชีดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาที่ดินและทรัพยากรจังหวัดนครศรีธรรมราช สายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ ท่งสง-ลำภูรา ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เพื่อใช้ในการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเขตสายไฟฟ้าพาดผ่าน ซึ่งการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ตามบัญชีดังกล่าว ได้มีการนำค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษา ตลอดจนค่าเสียโอกาสมาคำนวณตามหลักวิชาการเพื่อหาค่าของต้นไม้แต่ละชนิด นอกจากนี้ ยังได้นำข้อมูลจากหน่วยราชการอื่น เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาเปรียบเทียบกับและก่อนที่จะนำบัญชีดังกล่าวไปใช้ก็ได้ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ดินและทรัพยากรจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย อีกทั้งระยะเวลาที่คณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบให้ใช้บัญชีดังกล่าวก็อยู่ในช่วงปีเดียวกับที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเห็นว่าบัญชีค่าทดแทนต้นไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้ทั่วไป พืชล้มลุกและธัญชาติดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงให้นำบัญชีดังกล่าวมากำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สำหรับประเด็นว่าจำนวนต้นไม้ยืนต้นของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่มีอยู่จริงมีจำนวนเท่าใด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ แล้ว ซึ่งเมื่อได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้เข้าไปตรวจนับจำนวนต้นไม้ใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงต่อศาลว่า ขณะตรวจนับจำนวนต้นไม้ใหม่ บิดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมอยู่ด้วย แต่มีโต้แย้งแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลเทพราช และเจ้าของที่ดินข้างเคียงทราบแล้ว จึงเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจนับจำนวนต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วยความระมัดระวังมากกว่าปกติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างจำนวนต้นไม้ที่ไม่ได้ทำการตรวจนับใหม่พร้อมได้แนบบันทึกซึ่งมีพยานในชุมชนเป็นผู้รับรองนั้น เห็นว่า บันทึกดังกล่าวแม้มีพยานลงลายมือชื่อ แต่ไม่มีการลงวันที่ว่าได้มีการตรวจนับในวันใด และไม่มีตัวแทนของ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมตรวจนับด้วย จึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะสามารถนำมาใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานได้ ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงกำหนดตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจนับไว้แล้วและเพิ่มต้นไม้พรวนจำนวน ๘ ต้นตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ รวมเป็นค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นจำนวน ๓๐ ชนิด เป็นเงิน ๔๑๐,๓๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นไปแล้วเป็นเงิน ๓๙๕,๕๕๐ บาท จึงสมควรได้รับค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มอีกเป็นเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท

สำหรับกรณีค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น เห็นว่า การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มากำหนดค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เช่นกัน อีกทั้ง ยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เนื่องจากมูลค่าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจะคลาดเคลื่อนไปจากมูลค่าที่แท้จริงในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา เพราะมูลค่าการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลาย่อมมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสตลาด และโดยทั่วไปจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประกาศโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าสูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ร้อยละ ๑๙.๕ จึงควรนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยกำหนดค่าวัสดุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มอีกร้อยละ ๑๙.๕ ตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ค่าวัสดุตามบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดโดยรวมค่าแรงเข้าไปด้วย ราคาวัสดุตามบัญชีดังกล่าวจึงมิใช่เป็นราคาของวัสดุเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การที่จะคำนวณเพิ่มค่าวัสดุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราร้อยละ ๑๙.๕ ตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องคำนวณหาค่าวัสดุที่แท้จริงเสียก่อน โดยการนำอัตราราคาแรงซึ่งปกติทั่วไปจะมีอัตราร้อยละ ๓๐ มาหักออกจากค่าวัสดุตามบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๙๐๔,๖๗๙.๕๐ บาท หักค่าแรงร้อยละ ๓๐ จึงเหลือค่าวัสดุที่แท้จริง ๖๓๓,๒๗๕.๖๕ บาท เมื่อเพิ่มค่าวัสดุให้อีกร้อยละ ๑๙.๕ ตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มอีก ๑๒๓,๔๘๘.๗๕ บาท และเนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ คิดค่าดำเนินการเพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐ ของราคาวัสดุก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับค่าดำเนินการเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเงิน ๑๒,๓๔๘.๘๘ บาท รวมค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรได้รับเพิ่มขึ้นเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๘๓๗.๖๓ บาท

ในการนี้ เมื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวเนคืน ได้วางเงินค่าทดแทนโดยวิธีการฝากไว้กับธนาคารออมสินเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลาของจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่อัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอ

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนี้ ค่าทดแทนที่ดินเป็นเงิน ๗๓,๘๐๐ บาท ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเป็นเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท ค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๑๓๕,๘๓๗.๖๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔,๓๘๗.๖๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ของธนาคารออมสิน ตามประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน ในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๖)

ในการกำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น แม้คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะกำหนดโดยอาศัยวิธีการถอดแบบ และใช้ดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้างที่กำหนดโดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ก็ตาม แต่เมื่อค่า K ที่นำมาใช้คำนวณมิใช่ค่า K ในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการ กำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนการกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้าย ทรัพย์สินนั้น เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว รวมทั้งค่าแรงงานกรรมกรขนของให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ขององค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ อันเป็นราคาที่หน่วยงานราชการและกระทรวงคมนาคมใช้เป็นเกณฑ์ ในการกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็น ราคามาตรฐานที่เชื่อถือได้ การกำหนดเงินค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ ขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖ หน้า ๙๘๗-๙๙๒



การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างโดยมิได้คำนึงถึงดัชนีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ณ ปีที่มีการกำหนดราคาทดแทนสิ่งปลูกสร้าง แต่ได้นำบัญชีมาตรฐานราคาซื้อขายของปีอื่นที่ผ่านมาเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเป็นการกำหนดราคาทดแทนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๘ หน้า ๙๙๙-๑๐๐๓

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

ในการกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ถูกเวนคืน การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำบัญชีราคาต้นไม้ที่เคยจัดทำขึ้นก่อนที่จะพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการเวนคืนครั้งนี้เป็นระยะเวลาห่างกันถึง ๙ ปี ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่บัญญัติให้กำหนดเงินค่าทดแทนโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากมูลค่าของต้นไม้ในแต่ละช่วงเวลาย่อมมีราคาเปลี่ยนแปลงตามสภาพราคาตลาดในแต่ละปี

ส่วนค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่เหมาะสมควรจะเป็นจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อบัญชีค่าทดแทนต้นไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้ทั่วไป พืชล้มลุกและธัญชาติ ซึ่งส่วนราชการเคยใช้ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเขตสายไฟฟ้าพาดผ่าน มีการนำค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษา ตลอดจนค่าเสียโอกาสมาคำนวณตามหลักวิชาการเพื่อหาค่าของต้นไม้แต่ละชนิด รวมทั้งยังมีการนำข้อมูลจากหน่วยราชการอื่นมาเปรียบเทียบ ประกอบกับก่อนการนำบัญชีดังกล่าวมาใช้ ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดโดยมีเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย อีกทั้ง ระยะเวลาที่คณะกรรมการดังกล่าวให้ความเห็นชอบให้ใช้บัญชีข้างต้น ก็อยู่ในช่วงปีเดียวกับที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ การนำบัญชีค่าทดแทนต้นไม้ฯ ดังกล่าวมากำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีความเหมาะสมและเป็นธรรม

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๖ หน้า ๑๐๐๓-๑๐๐๘



เมื่อพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลซึ่งมีตำแหน่งเป็นเกษตรจังหวัดให้ความเห็นต่อศาลว่าต้นยางพาราที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีควรมีค่าตอบแทนต้นละ ๑,๐๒๑.๔๔ บาท โดยคำนวณจากผลตอบแทนหลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเก็บผลผลิตต้นละ ๖๓.๘๔ บาทต่อปี และนำมาคูณด้วยระยะเวลาการให้ผลผลิตจำนวน ๑๖ ปี ประกอบกับข้อเท็จจริงว่า เกษตรกรยังสามารถขายลำต้นของต้นยางพาราที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเพื่อนำไปเป็นไม้แปรรูปได้อีกประมาณไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นว่าราคาตามความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน แม้จะไม่อาจคาดหมายว่าผลผลิตและราคายางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจะคงที่ตลอดระยะเวลาที่ต้นยางพาราจะให้ผลผลิตก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๙๙ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๖๐ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๙๙ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินทั้งสองแปลงทำสวนผลไม้และสวนยางพารา ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าเสม็ด ตำบลเค็ง ตำบลนางหลง ตำบลเกาะขันธุ์ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลแหลมไตนวด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๖๑,๕๕๐ บาท และเงินค่าทดแทนไม้ยืนต้นจำนวน ๒๑๙,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวแล้วแต่เห็นว่าเงินค่าทดแทนที่ดินและเงินค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลยังไม่เป็นธรรม จึงอุทธรณ์เงินค่าทดแทนดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายค่าทดแทนที่ดินและต้นยางพาราเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะกรณีของเงินค่าทดแทนต้นยางพาราที่ถูกเวนคืน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำราคาตามบัญชีประเมินค่าชดเชยชาวสวนยางกรณีต้นยางถูกตัดโค่นหรือถูกทำลายปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มากำหนดค่าชดเชยต้นยางพาราให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามบัญชีดังกล่าวกำหนดค่าชดเชยต้นยางพาราที่มีอายุปลูก ๗ ปี ต้นละ ๑๔๔ บาท โดยหาก



มีอายุการปลูก ๑๓ ปี ต้นละ ๗๐๔ บาท เมื่อต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีมีอายุการปลูก ๗ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเพิ่มค่าชดเชยให้เป็นต้นละ ๕๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาค่าชดเชยที่กำหนดไว้ในบัญชีประเมินค่าชดเชยฯ ดังกล่าว แต่พยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ถ้อยคำไว้ว่า ต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีนี้มีอายุการปลูก ๗ ปี เริ่มให้ผลผลิตได้แล้ว และจะหยุดให้ผลผลิตเมื่อมีอายุการปลูก ๒๓ ปี หากไม่ถูกเวนคืนสามารถให้ผลผลิตได้อีก ๑๖ ปี โดยเห็นว่าต้นยางพาราในคดีนี้ควรจะมีค่าตอบแทนต้นละ ๑,๐๒๑.๔๔ บาท โดยคำนวณจากผลตอบแทนหลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเก็บผลผลิต ต้นละ ๖๓.๘๔ บาทต่อปี และนำมาคูณด้วยระยะเวลาการให้ผลผลิต จำนวน ๑๖ ปี อีกทั้ง เมื่อมีอายุการปลูกถึงปีที่ ๒๓ แม้ไม่สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว แต่เกษตรกรยังสามารถขายลำต้นเพื่อเป็นไม้แปรรูปได้ โดยสามารถขายได้ไร่ละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ไม่อาจคาดหมายว่า ผลผลิตและราคาน้ำยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจะคงที่ตลอดระยะเวลายาวนาน ๑๖ ปี เพราะขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้ในอนาคตหลายประการ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคและศัตรูพืช ราคาปัจจัยการผลิต ภาวะตลาด พันธุ์ยางพารา ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ำฝน การดูแลรักษา แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงินค่าทดแทนต้นยางพาราให้ผู้ฟ้องคดีต้นละ ๕๐๐ บาท นั้น เมื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่มีการเวนคืนต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่าเป็นจำนวนที่ยังไม่เป็นธรรม และแม้ว่าผู้ที่ถูกเวนคืนเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีจะพอใจในเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ก็ตาม แต่ก็มิอาจถือเป็นเกณฑ์ว่าเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้วได้ กรณีควรใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าตอบแทนตามที่พยานผู้เชี่ยวชาญของศาลคำนวณ ในราคาต้นละ ๑,๐๒๑.๔๔ บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มจากต้นละ ๕๐๐ บาท เป็นต้นละ ๗๐๔ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษานอกเหนือไปจากคำขอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีอีกต้นละ ๒๐๔ บาท เมื่อต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีมีจำนวน ๓๕๖ ต้น จึงรวมเป็นเงินค่าทดแทนต้นยางพาราที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๗๒,๖๒๔ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๒,๖๒๔ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๓/๒๕๕๗)

